

BGB BT 25 – Übungsklausur

Gliederung – BGB BT

Besonderer Teil

12. Kaufrecht – Arten von Kaufverträgen, Mängelhaftung (14.3.2025)
13. Kaufrecht – Übung (21.3.2025)
14. Kaufrecht – Versendungskauf – Widerruf – Digitale Produkte (28.3.2025)
15. Werkvertrag (28.3.4.2025)
16. Dienstvertrag (4.4.2025)
17. Gesetzliche Schuldverhältnisse: Bereicherungsrecht (11.4.2025) – Karfreitag (18.4.2025 - entfällt)
18. Gesetzliche Schuldverhältnisse: Deliktsrecht, Haftung von fehlerhaften Produkten (25.4.2025)
19. Einführung in das Sachenrecht (2.5.2025)
20. Handelsrecht, HGB , Gesellschaftsrecht, BGB-Gesellschaft, OHG, KG, Partnergesellschaft, AG (9.5.2025)
21. OHG, KG, Partnergesellschaft, AG, GmbH (16.5.2025)
22. Probeklausur (23.5.2025)
23. Besprechung der Probeklausur (30.5.2025)
24. Wiederholung (6.6.2025)
25. Buffer-Termin – Online

1. Fall



Victor verkauft der Kathy am 30.3 sein Smartphone zum Preis von 100 €. Kathy erhält das Gerät sofort, bittet aber um einige Wochen Zahlungsfrist, da sie im Moment kein Geld habe. Victor ist einverstanden und stundet den Kaufpreis. Die Zahlung soll spätestens zum 31.5. erfolgen. Am 31.5. ruft Kathy bei Victor an und erklärt ohne Begründung, sie sei überhaupt nicht zur Zahlung bereit. Das Geld könne er „vergessen". Daraufhin schreibt Victor der Kathy einen Brief und fordert sie zur Begleichung der Schuld auf. Daneben verlangt er von Kathy Zinsen ab dem 1.6. Der Brief geht der Kathy am 15.6. zu.

Kann Victor von Kathy – neben dem Kaufpreis – Zahlung von Zinsen verlangen?

Der Kaufpreisanspruch ist nicht gesondert zu prüfen.

1. Fall: Lösung



V gegen K Zinszahlung ab dem 1.6. gemäß §§ 288 I, 286 I?

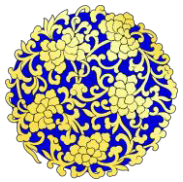
1. V könnte gegen K einen Anspruch auf Zinszahlung ab dem 1.6.gemäß §§ 288 I, 286 I haben.

Dann müsste der Anspruch zunächst entstanden sein. Er ist entstanden, wenn sich K mit einer Geldschuld mit Ablauf des 31.5. in Verzug befunden hat.

1.1. Aus dem zwischen V und K geschlossenen Kaufvertrag (§ 433) resultiert ein Kaufpreisanspruch des V gemäß § 433 II. Daher existiert eine Geldschuld

1.2. Fraglich ist ob ein fälliger einredefreier Anspruch, § 286 I 1 besteht.

V und K haben ein Kaufvertrag über ein Smartphone geschlossen. Hieraus resultiert ein Anspruch des V gegen K auf Kaufpreiszahlung, § 433 II. Außerdem müsste der Anspruch fällig sein. K und V haben die Stundung bis zum 31.5. vereinbart. Der Termin ist verstrichen, daher ist der Anspruch fällig. Der fällige Anspruch müsste einredefrei sein. Einreden des K gegen den Anspruch des V sind nicht ersichtlich. Also besteht ein fälliger, einredefreier Anspruch.



1. Fall: Lösung

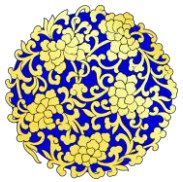


1.2.2. Weitere Voraussetzung ist eine gegenüber dem Schuldner ausgesprochene Mahnung, § 286 I. Eine Mahnung erfordert eine dringende und bestimmte Aufforderung zur Leistung. V hat K zur Zahlung aufgefordert, aber erst nach dem Termin, ab dem er Zinsen beansprucht.

Eine Mahnung könnte ausnahmsweise entbehrlich sein (§ 286 II Nr. 3). Dann müsste der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigern. K hat am 31.5. gegenüber V geäußert, dass sie endgültig nicht zur Zahlung bereit sei. Daher sind die Voraussetzungen des § 286 II Nr. 3 gegeben. Die Mahnung war entbehrlich. Es schadet nicht, dass V die K tatsächlich gemahnt hat. Dies ändert nichts an der Entbehrlichkeit der Mahnung und dem hieraus resultierenden Zahlungsverzug mit Ablauf des 31.5., falls K den Verzug zu vertreten hat.

1.2.3. Ein Vertretenmüssen des Schuldners (§ 286 IV) wird angenommen, wenn sich der Schuldner nicht exkulpieren kann. Es gibt keine Anhaltspunkte für eine Exkulpation. K hat die Verzögerung zu vertreten.

1.2.4. Also befand sich die Schuldnerin mit Ablauf des 31.5. in Verzug.



1. Fall: Lösung



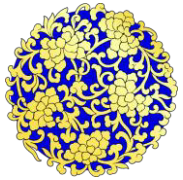
1.3. Der Umfang des Zinsanspruchs bestimmt sich nach § 288 I 2. Er beträgt pro Jahr 5% über dem Basiszinssatz (§ 247 I 1).

1.4. Also sind alle Voraussetzungen des Anspruchs auf Zinszahlung erfüllt. Der Anspruch aus §§ 288 I, 286 I ist folglich entstanden.

2. Anspruch ist nicht untergegangen.

3. Der Anspruch ist durchsetzbar.

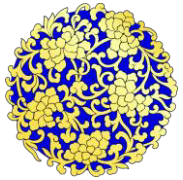
4. V hat gegen K einen Anspruch auf Zinszahlung in Höhe von jährlich 5 % über dem Basiszinssatz ab dem 1.6. gemäß §§ 288 I, 286 I.



2. Fall:



Timo (T) möchte eine vollautomatisierte Bierzapfanlage für sein Büro kaufen. Er schreibt deswegen dem Bierzapfanlagenhändler Bonifaz (B), dass er das Modell „Malz-Traum", das er vor kurzem bei ihm angesehen hat, zum Preis von 2.009 Euro kaufen will. Den Brief gibt T seiner Freundin Heike (H), die ihn auch wie gebeten zur Post bringt. Am nächsten Morgen um 10 Uhr wirft der Briefträger das Angebot in den Briefkasten des B. Inzwischen hat sich T überlegt, dass ihn seine Kollegen doch seltsam finden könnten, wenn er eine Zapfanlage in sein Büro stellt. Deswegen faxt er dem B um 12 Uhr, dass er sein Angebot zurücknehme. Dieser hatte bis dahin den Brief noch nicht gelesen und holt ihn erst nach Kenntnisnahme des Fax' aus seinem Postkasten. B erklärt die Annahme und verlangt von T nun den Kaufpreis zu Recht?



2. Fall: Lösung



Anspruch des B gegen T auf 2.009 Euro aus Kaufvertrag gem. § 433 II

1. Kaufvertrag

Es müsste ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen sein.

1.1. Angebot

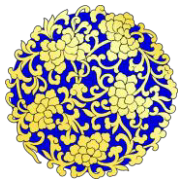
T hat ein Angebot abgegeben, dass auch dem B zugegangen ist.

1.2. Wirksamer Widerruf

Fraglich ist, ob T wirksam widerrufen hat. Dazu müsste der Widerruf vor oder mit Zugang des Angebotes dem B zugegangen sein. Hier erfolgten der Zugang des Angebotes um 10 Uhr und der Widerruf erst um 12 Uhr. Allerdings nahm B das Angebot tatsächlich erst nach dem Widerruf zur Kenntnis. Es ist aber schon nach dem Wortlaut des § 130 I S. 2 bei der Bestimmung des Zeitpunktes allein auf den Zugang, also die Möglichkeit der Kenntnisnahme abzustellen. Das Angebot ging um 10 Uhr zu, der Widerruf erst drei Stunden später. Die tatsächliche Kenntnisnahme ändert daran nichts. Folglich ging der Widerruf weder vor noch mit dem Angebot zu, er ist somit nicht wirksam. Damit hat T dem B ein wirksames Angebot gemacht.

2. Annahme

B müsste das Angebot wirksam angenommen haben.



2. Fall: Lösung

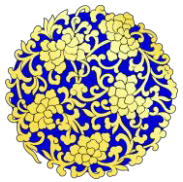


3. Anfechtung

Der Kaufvertrag könnte durch Anfechtung nichtig geworden sein. Dazu müsste T dem B die Anfechtung erklärt haben, § 143 I. Zwar hat T dem B nicht die Anfechtung erklärt, aber der Wortlaut kann konkludent auf eine Anfechtungserklärung hinweisen. Allerdings fehlt der Anfechtungsgrund. Daher liegt keine Anfechtung vor und der Vertrag ist wirksam zustande gekommen.

4. Ergebnis

Es liegt ein Kaufvertrag vor und B hat Anspruch auf Zahlung von 2.009 Euro gegen T.



3. Fall:



Theobald (T) will seine Gattin vergiften. Er geht deswegen in den Laden seines Freundes Gisbert (G) und möchte eine Flasche des für den Mord geeigneten Pflanzenschutzmittels „Supergrün“ für 15 Euro kaufen. Er erzählt dem G von seinem Plan, was diesen nicht weiter stört. Er hat die Ehefrau eigentlich nie gemocht. Nachdem sie sich geeinigt haben, hat G plötzlich Gewissensbisse. Er weigert sich, das Mittel dem T zu geben. Zu Recht?

3. Fall: Lösung



Anspruch des T gegen G auf Übereignung der Flasche aus Kaufvertrag gemäß § 433 I 1

1. Einigung über einen Kaufvertrag

Ein wirksamer Kaufvertrag müsste zustande gekommen sein. T und G haben sich geeinigt.

2. Verstoß gegen die guten Sitten

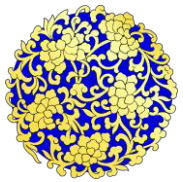
Fraglich ist, ob der Vertrag gegen die guten Sitten verstößt, § 138 I. Ein Verstoß gegen die guten Sitten müsste objektiv vorliegen. Die Absicht, mit dem Kauf des Giftes einen Mord zu ermöglichen, verstößt klar gegen die guten Sitten. Eine Sittenwidrigkeit liegt damit objektiv vor. Die Sittenwidrigkeit müsste aber auch subjektiv erkannt werden. Das ist der Fall, wenn der Handelnde die Umstände kennt, aus denen sich dies ergibt. Erforderlich ist aber nicht, dass der Handelnde sein Tun für sittenwidrig hält. T kennt die Umstände, aus denen sich die Sittenwidrigkeit ergibt, und G weiß das. Das heißt, beide Parteien wissen um die Sittenwidrigkeit. Damit verstößt der Vertrag gegen die guten Sitten gemäß § 138 I.

3. Ergebnis

T hat keinen Anspruch gegen G auf Übereignung der Flasche aus Kaufvertrag gem. § 433 I 1.

3. Fall:

Werner möchte in seinem Garten einen Geräteschuppen bauen. Da ihm noch das Werkzeug fehlt, schickt er seinen Freund Fritz, der im selben Haus wohnt, zum Bauhaus des Bernd, um dort passendes Werkzeuge zu kaufen. Bei seinem Besuch stellt sich Fritz dem Bernhard vor, vergisst aber zu sagen, dass er für Werner handelt. Nachdem er sich für mehrere Werkzeuge entschieden hat, werden sich Bernhard und Fritz handelseinig. Fritz bittet Bernhard, die Werkzeuge nebst Rechnung, die sich auf 750 € beläuft, zuzusenden. Er nennt seine Adresse, die der von Werner entspricht. Mit der Ware erhält er wenige Tage später eine Rechnung, die an ihn persönlich gerichtet ist. Da Fritz davon ausgeht, er habe die Ware im Namen des Werner gekauft, übergibt er die Werkzeuge und die Rechnung dem Werner. Als in den nächsten Wochen keine Zahlung erfolgt, wendet sich Bernhard an Fritz und fordert die Zahlung der Rechnung. Hat Bernhard gegen Fritz einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung?

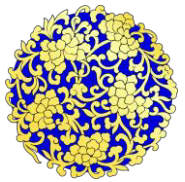


3. Fall: Lösung

Bernhard gegen Fritz auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 II

1. Anspruch entstanden

   Ein Kaufvertrag entsteht mit zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, Angebot und Annahme. Fraglich ist hier, ob der Bernhard in Stellvertretung des Werner gehandelt hat oder selber gehandelt hat. Bei einer Stellvertretung im Sinne des § 164 benötigt Bernhard Vertretungsmacht, § 167. Die hat er von Werner erhalten. Fraglich ist, ob er das Offenkundigkeitsprinzip im Sinne des § 164 I eingehalten hat. Er hätte sagen müssen, dass er im Namen eines anderen handelt. Eine Ausnahme ist nicht ersichtlich, wie z. B. Geschäft des täglichen Lebens oder Rechtsscheinvollmacht.

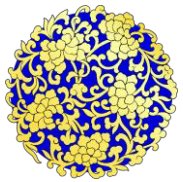


3. Fall: Lösung

Nach § 164 II kann Bernhard nicht gelten machen, dass er nicht im eigenen Namen handelt wollte. Daher hat Bernhard ein wirksames Angebot abgegeben, welches von Fritz angenommen wurde. Der Kaufvertrag ist entstanden.

2. Ergebnis

Bernhard hat einen wirksamen Kaufpreisanspruch gegen Fritz.



4. Fall:



Der K ist tief beeindruckt von den Werbespots eines Shampoo-Herstellers, der im Fernsehen damit wirbt, dass bei regelmäßiger Anwendung aufgrund des einzigartigen Wirkstoffes das Haar innerhalb von zwei Wochen schuppenfrei ist. K kauft daraufhin beim Friseur des V eine Flasche des Shampoos. K wendet das Shampoo vorschriftsmäßig an. Als sich nach zwei Wochen keine Besserung zeigt und er dies bei V reklamiert, äußert dieser, er könne nichts dafür, schließlich habe er selbst beim Verkauf des Shampoos keinerlei Zusagen erteilt. K habe auch nicht danach gefragt. Im Übrigen kenne er die Werbespots des Herstellers nicht. Liegt ein Sachmangel vor?

4. Fall: Lösung



Fraglich ist, ob das Shampoo mangelhaft ist i. S. v. § 434.

I. Sachmangel § 434 II S. 1 Nr. 1

In Betracht kommt ein Sachmangel nach § 434 II S. 1 Nr. 1. V und K haben hinsichtlich der Beschaffenheit des Shampoos keine konkrete Vereinbarung getroffen. Zwar könnte an eine konkludente Vereinbarung des auf der Flasche oder Verpackung stehenden Textes gedacht werden. Jedoch ist hier zum einen der Text nicht bekannt. Zum anderen sollte eine konkludente Vereinbarung zurückhaltend angenommen werden, um eine Abgrenzung zu § 434 III S. 1 Nr. 2 b zu ermöglichen. Somit liegt kein Sachmangel i. S. d. § 434 II S. 1 Nr. 1 vor.

II. Mangel i. S. d. § 434 II S. 1 Nr. 2

Es könnte ein Sachmangel i. S. d. § 434 II S. 1 Nr. 2 bestehen. Auch eine besondere Vereinbarung über die Verwendung des Shampoos wurde zwischen V und K nicht konkret getroffen. Für eine konkludente Vereinbarung sind keine Anhaltspunkte gegeben, sodass auch ein Mangel i. S. v. § 434 I S. 2 Nr. 1 ausscheidet.

4. Fall: Lösung



III. Sachmangel § 434 III S. 1 Nr. 2

1. Gemäß § 434 III S. 1 Nr. 2 a liegt ein Mangel vor, wenn die Kaufsache nicht die übliche Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen gleicher Art üblich ist und die der Käufer erwarten kann. Hiernach wäre auf vergleichbare Shampoos abzustellen und zu prüfen, ob diese gewöhnlicherweise die von K erwartete Tauglichkeit aufweisen.
2. Gemäß § 434 III S. 1 Nr. 2 b gehören zur üblichen Beschaffenheit auch Eigenschaften, die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Herstellers (als Glied oder Vertragskette), insbesondere in der Werbung, erwarten kann. Zu beachten ist, dass hierunter nur Werbeaussagen über konkrete Eigenschaften der Kaufsache fallen, also nicht rein reißerische Anpreisungen allgemeiner Art. Letzteres war jedoch nicht der Fall. Da hier in der Werbung des Herstellers vorbehaltslos ein Erfolg nach zweiwöchiger Anwendung des Shampoos zugesagt wurde, lag eine Werbeaussage über eine konkrete Eigenschaft vor. Weil die versprochene Verwendungstauglichkeit zur Schuppenfreiheit nicht erreicht wird, ist somit ein Sachmangel gegeben.

4. Fall: Lösung



3. Es dürfen keine Ausnahmen gemäß § 434 III S. 3 vorliegen.

a) Eine Ausnahme gilt, wenn der Verkäufer die Werbeaussage weder kannte noch kennen konnte, § 434 III S. 3 Var. 1. Die Vorschrift kehrt die Beweislast um, sodass sich der Verkäufer exkulpieren muss. Hier trägt V zwar vor, dass er selbst keine positive Kenntnis von dem Werbespot zu haben. Jedoch handelt es sich um fahrlässige Unkenntnis. Er hat die Werbeaussagen des Herstellers zu kennen.

b) Sofern der Verkäufer vor Abschluss des Kaufvertrages in gleichwertiger Weise die Werbeaussage berichtigt, liegt gemäß § 434 III S. 3 Hs. 2 Var. 2 kein Mangel vor. Hier ist jedoch eine Berichtigung durch V nicht erfolgt.

c) Eine weitere Ausnahme besteht, wenn die Kaufentscheidung nicht durch Werbung beeinflusst ist. Das ist hier jedoch nicht der Fall.

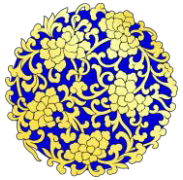
Im Ergebnis liegt ein Sachmangel vor.

5. Fall:

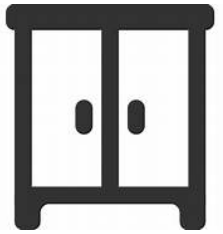


Der vermögende K kauft zur Einrichtung seines Chalets bei V einen historischen Bauernschrank, angeblich aus dem 18. Jahrhundert, für 30.000 Euro. Als K sein Chalet einweiht, findet sich unter den Gästen auch der Sachverständige S. Dieser findet sofort heraus, dass der Schrank lediglich auf alt getrimmt ist. Dies könne man ohne Weiteres erkennen, insbesondere daran, dass die Holzwurmlöcher nicht echt, sondern gefaked seien. K verlangt nunmehr empört Schadensersatz von V. V lehnt jegliche Ersatzpflichten ab, da er selbst von einem historischen Schrank ausgegangen sei. Schließlich sei er nur Zwischenhändler.

Hat K gegen V Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung?



5. Fall:Lösung



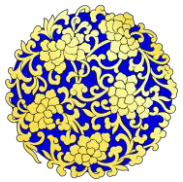
K gegen V auf Schadensersatz statt der Leistung aus § 437 Nr. 3 i. V. m. § 311 a II

I. V und K haben einen wirksamen Kaufvertrag gemäß § 433 abgeschlossen.

II. Ferner muss ein Sachmangel gemäß § 434 vorliegen. Da der Schrank kein historisches Original ist, weicht er bei Gefahrübergang (§446 S. 1) von der ausdrücklich vertraglich vereinbarten Soll-Beschaffenheit ab, sodass ein Mangel gemäß § 434 II S. 1 Nr. 1 vorliegt.

III. Die weiteren Voraussetzungen ergeben sich aus § 437 Nr. 3 i. V.m . § 311 a II

1. Erforderlich ist anfängliche Unmöglichkeit der Nacherfüllung § 439 I. Eine Nachbesserung ist von Anfang an unmöglich, da aus dem Schrank kein historisches Original werden kann. Auch eine Ersatzlieferung ist nicht möglich.



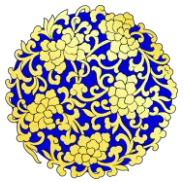
5. Fall: Lösung



2. Der Schadensersatzanspruch erfordert, dass V den von Anfang an nicht zu beseitigenden Mangel zu vertreten hat. Jedoch wird nach der Systematik § 311 a II, das Vertretenmüssen vermutet, bis V sich gemäß § 311 II S. 2 exkulpiert. Zwar hat hier V geltend gemacht, er sei nur Zwischenhändler. Jedoch hat der Sachverständige ausgeführt, dass ohne Weitere erkennbar war, dass der Schrank gefaked war. Gerade beim Verkauf von hochwertigen Gütern muss die Gefahr einer Fälschung ausgeschlossen werden.

IV. Rechtsfolge

K hat einen Anspruch auf Schadensersatz gegen V gemäß § 437 Nr. 3 i. V. m. § 311 a II.

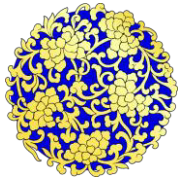


6. Fall



K möchte zum 1.1. ein Hotel betreiben. Daher hat er für seine 25 Hotelzimmer hochwertige Teppichböden bei V gekauft. Als K die Teppiche verlegen will, stellt er fest, dass diese falsch zugeschnitten sind und deswegen für die Zimmer zu groß sind. Sofort reklamiert er dies bei V und verlangt schnellstmöglich Nachbesserung. Er weist V nochmals auf die Dringlichkeit wegen des herannahenden Eröffnungstermins hin. V sagt daraufhin eine Nachbesserung und Anlieferung der richtig geschnittenen Teppiche bis spätestens zum 30.12. zu. Leider hält V seine Zusage nicht ein und liefert die Teppiche erst am 2.1. K verlegt sie noch am selben Tag in den Zimmern, kann aber dadurch bedingt sein Hotel erst am 3.1. eröffnen, wodurch er Einnahmeausfälle in Höhe von 10.000 Euro hat.

Kann K von V Ersatz der 10.000 Euro verlangen?



6. Fall: Lösung

K gegen V auf Ersatz der Verzögerungsschäden aus § 437 Nr. 3 i. V. m. § 280 I, II i. V. m. § 286?

I. Zwischen V und K wurde ein wirksamer Kaufvertrag über 25 Teppiche geschlossen, § 433. Das bloße Zuschneiden der Teppiche seitens V stellt nur eine Serviceleistung zum Kaufvertrag dar und begründet wegen der untergeordneten Bedeutung keinen Werkvertrag, § 631.

II. Ferner muss ein Sachmangel, § 434, vorliegen. Da die Teppiche nicht die von K mit V vereinbarten Maße hatten, fehlt eine ausdrücklich vereinbarte Soll-Beschaffenheit, sodass die Teppiche mangelhaft nach § 434 II S. 1 Nr. 1 sind. Der Mangel lag auch im Zeitpunkt des Gefahrübergangs (§ 446) vor.

6. Fall: Lösung

III. Voraussetzungen für Schadensersatz neben der Leistung ergeben sich aus §§ 437 Nr. 3, 280 I, II, 286

1. Fraglich ist, ob § 286 überhaupt in der kaufrechtlichen Gewährleistung anwendbar ist. Zwar verweist § 437 Nr. 3 nicht auf § 286, weswegen Verzögerungsschäden nicht ersatzfähig sein könnten. Andererseits nimmt § 437 Nr. 3 insgesamt auf § 280 Bezug, sodass nicht nur Schadensersatz statt der Leistung (§ 280 III) oder einfacher Schadensersatz statt der Leistung (§ 280 III) oder einfacher Schadensersatz gemäß § 280 I, sondern über § 280 II, welcher auf § 286 verweist, auch Verzögerungsschäden umfasst sind.
2. V müsste in Verzug der Nacherfüllung, § 286, sein. Dies setzt zunächst einen fälligen durchsetzbaren Anspruch auf Nacherfüllung gegen V voraus. Gemäß § 437 Nr. 1, § 439 I bestand ein fälliger und durchsetzbarer Anspruch des K gegen V auf Nacherfüllung, hier in Form der Nachbesserung des Zuschnitts. Grundsätzlich erfordert Verzug gemäß § 286 I eine Mahnung zur Nacherfüllung. Andererseits hatte K mit V für die Nacherfüllung einen Termin kalendermäßig vereinbar (30.12.), sodass gemäß § 286 II Nr. 1 eine Mahnung zur Nacherfüllung entbehrlich war. V hat bis zum zugesagten Termin keine Nacherfüllung erbracht und damit nicht rechtzeitig nacherfüllt. Ein Verschulden des V wird gemäß § 286 IV vermutet. Eine Exkulpation liegt nicht vor.
3. Ergebnis: V schuldet Ersatz des Verzögerungsschadens in Höhe von 10.000 Euro, §§ 437 Nr. 3, 280 I, II, 286.

7. Fall:



Baggerführer Herrmann zertrennt aus Unachtsamkeit bei von ihm ausgeführten Erdarbeiten mit dem Bagger ein Stromkabel. Dadurch stehen bei der BASF für die Dauer von zwei Tagen die Maschinen still. Die BASF verlangt von Herrmann Schadensersatz wegen dem Gewinnausfall (vgl. § 252 BGB).

Hat die BASF einen **deliktischen** Anspruch auf Schadensersatz gegen Herrmann?

7. Fall: Lösung

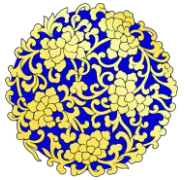


1. Anspruch entstanden

1.1. Verletzung eines einschlägigen Rechtsguts?

1.1.1. Eigentumsverletzung

Eingriff in das Recht als solches, Sachentziehung, Substanzverletzung oder hinreichend schwerwiegende Gebrauchsbeeinträchtigung . Es komm nur eine schwerwiegende Gebrauchsbeeinträchtigung in Betracht. Die Gebrauchsbeeinträchtigung durch die Unterbrechung der Stromzufuhr war aber nicht in dem maßgeblichen Sinne schwerwiegend. In Abgrenzung von reinen Vermögensverletzungen, die nicht von § 823 I erfasst sind, sind als hinreichend schwerwiegend nur solche Gebrauchsbeeinträchtigungen anzusehen, die sich objektiv auf die Benutzbarkeit der Sache auswirken und nicht nur eine vorübergehende Einschränkung der wirtschaftlichen Nutzbarkeit darstellen; die Unterbrechung der Produktion für die Dauer zweier Tage war in diesem Sinne eine nur vorübergehende Einschränkung der wirtschaftlichen Nutzbarkeit und deshalb eine reine Vermögens- und keine Eigentumsverletzung.



7. Fall: Lösung



1.1.2. Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb („sonstiges Recht“)

Der Eingriff war nicht unmittelbar (oder betriebsbezogen). Dazu hätte er sich nach seiner objektiven Stoßrichtung gegen den betrieblichen Organismus oder die unternehmerische Entscheidungsfreiheit richten müssen, ohne diese – anerkannte – Einschränkung würde jede bloß fahrlässige Verletzung zu einer Schadensersatzpflicht führen. Damit wäre aber die sinnvolle Beschränkung unterlaufen, dass primäre Vermögensverletzungen gerade nicht von § 823 I erfasst sein sollen. Hier ist die Verletzungshandlung nicht gegen den Gewerbebetrieb gerichtet, sondern dieser wenn man so will nur zufällig in Mitleidenschaft gezogen worden.

2. Ergebnis

A hat keine Anspruch auf Schadensersatz nach § 823.

